



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 בפברואר 2023

1598

ט"ו בשבט התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8).

התשפ"ג-2023 106

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 8), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 111 ויד (א)1, אחרי "למטרות האמורות בסעיף 111טז(א)" יבוא
 "בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו–
 1996' (להלן – החוק), בסעיף 111(א)1, אחרי "למטרות האמורות בסעיף 111טז(א)" יבוא
 "לרבות במסגרת קיום הסכם או מזכר כאמור בסעיף 111טז3".

ד ב ר י ה ס ב ר

בין גורמי אכיפת חוק בשתי המדינות, שבמסגרתו יועבר מידע פלילי ומידע ביומטרי בין הצדדים, בנוגע לאנשים אשר הועמדו לדין או הורשעו בעבירות חמורות, במטרה למנוע פשיעה חמורה לרבות טרור.

כמפורט בכל אחד מההסדרים הנזכרים לעיל או במסמכים הנלווים להם, יתחיל יישומו של מזכר ה-EBSA או ייכנס לתוקף הסכם ה-PCSC, רק לאחר שכל צד הודיע לצד השני על כך שהושלמו הצעדים הפנימיים הנדרשים לשם כך. בתוך כך, תודיע ארצות הברית לישראל על כך שישראל השלימה את קיום שאר הדרישות להצטרפות לתוכנית הפטור מאשרות, כולל תיקוני החקיקה הנדרשים.

ההסכם והמזכר (להלן – ההסדרים) מקימים מנגנון סדור לחילופי מידע בין הצדדים על בסיס שאילתות והשוואת טביעות אצבע ביומטריות המצויות בידי צד להסדרים אל מול מאגרים מדינתיים של הצד האחר, ומסירת מידע ממאגרים אלה בתנאים ובמגבלות שונות שנקבעו בהסדרים.

מנגנון חילופי המידע שמותווה בהסדרים קובע תהליך בן כמה שלבים, כמפורט להלן:

בשלב הראשון בתהליך ניתנת אפשרות לגוף בארצות הברית, המורשה לכך לפי ההסכם או המזכר (להלן – גוף חוץ מוכר), להזין נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות, המצויים בידו, למערכת ממוחשבת ייעודית לכך (להלן – מערכת ייעודית), לשם השוואתם לנתונים כאמור המצויים במאגר נתוני הזיהוי של משטרת ישראל המנוהל לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו–1996' (להלן – החוק). הזנת השאילתה כאמור אפשרית רק למטרות המנויות בהסדרים ובכפוף לרשימת העבירות המנויות בהם. תנאי נוסף להזנה כאמור הוא שהמידע מבוקש בעבור גוף החוץ המוכר או גוף שהוגדר בהסדרים ככזה שזכאי לקבלו.

בשלב השני מבוצעת השוואה אוטומטית, באמצעות המערכת הייעודית, של נתוני הזיהוי שהופקו מטביעת אצבעות, שהוזנו למערכת, אל מול נתונים כאמור שמצויים במאגר. אם נמצאת בעקבות השוואה זו התאמה בין הנתונים שהוזנו למערכת על ידי אותו גוף חוץ מוכר לבין נתונים שהופקו מטביעת אצבעות, המצויים במאגר, נבדקים, גם כן באופן אוטומטי, שני תנאים חלופיים נוספים

כללי זה כמה שנים פועלת מדינת ישראל להצטרפות לתוכנית הפטור מאשרות (VWP – Visa Waiver Program) של ממשלת ארצות הברית של אמריקה (להלן – ארצות הברית), אשר מאפשרת כניסה לארצות הברית בלא הנפקת אשרה (להלן – תוכנית הפטור מאשרות). לפי החוק הפדרלי בארצות הברית, אחד מן התנאים להצטרפות מדינה לתוכנית הוא חתימה על הסדר להגברת שיתוף המידע בין המדינה המצטרפת לבין ארצות הברית בנושאי איומים על הביטחון ורווחת הציבור בארצות הברית (Immigration and Nationality Act, Section 217). תנאי זה מתווסף לשורה של דרישות נוספות שארצות הברית מצביה למדינות המבקשות להצטרף לתוכנית הפטור מאשרות.

לצורך קיום תנאי זה, נדרשה ממשלת ישראל לחתום עם ממשלת ארצות הברית על הסכם להגברת שיתוף הפעולה במאבק בפשיעה חמורה וטרור וכן על מזכר בדבר שיתוף פעולה בנושא חיוקן ושמיירה על ביטחון הגבולות.

זה כמה שנים קיימה ממשלת ישראל משא ומתן עם ממשלת ארצות הברית לכריתת ההסדרים הנזכרים.

ביום כ"ט באדר א' התשפ"ב (2 במרס 2022), נחתם מזכר בדבר שיתוף פעולה בין המשרד לביטחון המולדת של ארצות הברית לבין המשרד לביטחון לאומי של מדינת ישראל להגברת שיתוף הפעולה בנושא ביטחון הגבולות באמצעות חילופי מידע (Memorandum of Cooperation between the Department of Homeland Security of the United States of America and the Ministry of Public Security of the State of Israel on Enhancing Border Security Cooperation Through the Exchange of Information – EBSA) (להלן – מזכר ה-EBSA או המזכר). המזכר נועד לחזק את שיתוף הפעולה בין המדינות במטרה לחזק את ביטחון הגבולות, בהקשרים של הגירה, על רקע מעורבות בפשיעה חמורה וטרור.

ביום ח' בתמוז התשפ"ב (7 ביולי 2022), נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית להגברת שיתוף הפעולה במאבק בפשיעה חמורה וטרור (Agreement Between the Government of the State of Israel and the Government of the United States of America On Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime and Terrorism – PCSC) (להלן – הסכם ה-PCSC או ההסכם). ההסכם נועד להסדיר שיתוף פעולה

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 136; התשע"ט, עמ' 233.

אם קיים מידע פלילי על אודות אדם (פרט רישום פלילי או תיק תלוי ועומד), כתנאי למסירת תשובה חיובית לשאלתה שהזין גוף החוק המוכר.

נוסף על התנאים שצריכים להתקיים כדי שיועברו פרטי זיהוי כאמור, ועל הגבלת חילופי המידע כאמור לתכליות המפורטות בהסדרים, העברת המידע לפי ההסדר המוצע בהצעת חוק זו תהיה כפופה גם לתנאים שנקבעו בהסדרים, בין השאר לגבי אגירתו והעברתו של המידע לגורמים נוספים.

טביעת אצבעות של אדם היא אחד מאמצעי זיהוי שלו (ראו פסקה (1) להגדרה "אמצעי זיהוי", של אדם, בסעיף 1 לחוק). אמצעי זיהוי זה, כמו גם נתוני זיהוי כהגדרתם בחוק שהופקו ממנו (להלן – נתוני טביעת אצבעות), הם נתונים רגישים אשר נטילתם, אגירתם והשימוש בהם, טומנים בחובם חשש לזליגה לגורמים שונים שתביא לפגיעה מוגברת בפרטיות, וחשש מפני שימוש לרעה.

בשל רגישותו של מידע זה, לצד הכרה בצורך של רשויות אכיפת החוק לעשות בו שימוש לצרכים מוגדרים, מסדיר החוק באופן מקיף ומפורט כללים לעניין נטילה, שימוש, אגירה והעברה של נתוני זיהוי כהגדרתם בחוק (להלן – נתוני זיהוי). בתוך כך, מגדיר החוק את התכליות שלשמן ניתן לעשות שימוש בנתוני זיהוי, קובע מגבלות ביחס לסוג השימוש שניתן לעשות בנתוני זיהוי ולזוהי הגופים המוסמכים לעשותו, וכן קובע הוראות שעניינן, בין השאר, שמירת סודיות ואבטחת המידע. כמו כן, קובע החוק הסדר נפרד לעניין שימוש במידע כאמור והעברתו לידי מדינה זרה או גורם זה לפי החוק, העברה ושימוש כאמור יתאפשרו רק במקרים מוגדרים ומצומצמים, זאת בשל החשש מפני זליגה של המידע ושימוש בו לרעה, המתעורר ביתר שאת בנסיבות אלה.

כמו כן מסמך החוק, בסעיף 11, את משטרת ישראל לנהל מאגר נתוני זיהוי, אשר יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע אלא על פי הוראות החוק. מכוח הסמכה זו, ובהתאם לכללים הקבועים בחוק, מנהלת משטרת ישראל מאגר הכולל נתוני טביעת אצבעות, ובכלל זה טביעת אצבעות של מי שהיה מעורב בהליך פלילי כחשוד או נאשם, ושל מי שהורשע בביצוע עבירה (להלן – מאגר טביעות האצבע המשטרתי או המאגר).

יישומם של חלק מן התנאים שעל מדינת ישראל לקיים במסגרת ההסדרים, הכוללים כאמור ביצוע פעולות במאגר טביעות האצבע המשטרתי והעברת מידע מהמאגר, כמו גם תנאים שעניינם העברת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לאזרחי ישראל, וכן, מתן נגישות למידע לרשויות נוספות בארצות הברית שפרטיותן אינם ידועים מראש, אינו אפשרי לפי החוק בנוסחו כיום.

במטרה לאפשר את יישום ההסדרים ובתוך כך את אופן מסירת המידע בהתאם לקבוע בהסדרים אלה, מוצע לתקן את החוק ולעגן בו מנגנון ייעודי לחילופי מידע

הנוגעים לקיומו של מידע פלילי על אודות האדם שלגבי הנתונים המשוויכים אליו נמצאה ההתאמה: רישום במרשם הפלילי של הרשעה בעבירות הנכללות ברשימת עבירות חמורות המפורטת בנספחים להסדרים, שטרם התיישנו, או קיומו של כתב אישום בעבירות כאמור (תיק תלוי ועומד). אם נמצאה התאמה כאמור וכן מתקיים התנאי הנוסף כאמור (להלן – תוצאה חיובית לשאלתה), תועבר הודעה על התוצאה שהתקבלה לגוף החוק המוכר.

בשל השלישי, אם הועברה בשלב הקודם לגוף החוק המוכר הודעה על תוצאה חיובית לשאלתה, יועברו פרטי הזיהוי של האדם שלגבי נתון הזיהוי כאמור (טביעת אצבעות) המשווים אליו התקבלה התוצאה, לגוף האמור בהתאם לקבוע בכל אחד מההסדרים.

מכוח מוכר ה-EBSA, אם התקבלה תוצאה חיובית לשאלתה, יועברו לגוף החוק המוכר, באופן אוטומטי באמצעות המערכת הייעודית, פרטי זיהוי של האדם שאליו משויכים נתוני הזיהוי שבעניינם נמצאה התאמה כאמור. פרטי הזיהוי שיועברו יכללו שם מלא, מגדר ותאריך לידה.

מכוח הסכם ה-PCSC, אם התקבלה תוצאה חיובית לשאלתה, יוכל גוף החוק המוכר אף לבקש את העברת נתוני הזיהוי שהופקו מטביעת האצבעות של אותו אדם, המצויים במאגר, לצורך אימות ההתאמה בין אותם נתוני זיהוי לנתוני הזיהוי מאותו סוג המצויים בידי גוף החוק המוכר. העברת הנתונים – מידע ממאגר הנתונים שהופקו מטביעות אצבעות – תתבצע באופן שאינו אוטומטי, ותהיה כפופה לבחינה ואישור של צדן משטרה בכיה, שיוודא, בין השאר, שהתכלית שלשמה הוזנה השאלתה במקרה הנדון תואמת את הוראות ההסכם. משאומתה ההתאמה, יועברו לגוף החוק המוכר, אם ביקש זאת, פרטי זיהוי של האדם שאליו משויכים נתוני הזיהוי שבעניינם נמצאה התאמה. גם העברה זו תיעשה שלא באופן אוטומטי, אך בלא הפעלת שיקול דעת מצד משטרת ישראל.

בשלב הרביעי יוכל גוף חוק מוכר שהזין שאלתה לגבי נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות של אדם, למערכת הייעודית, ושהתקבלה לגבי אותו אדם תוצאה חיובית לשאלתה (כלומר, נמצאה התאמה בין הנתון שהופק מטביעת אצבעותיו של האדם לנתון זיהוי במאגר, וקיים בעניינו פרט רישום פלילי או תיק תלוי ועומד שמתקיימים בו התנאים המפורטים לעיל), וכן הועברו לו פרטי הזיהוי של האדם, לבקש ממשטרת ישראל כי יועבר לו גם מידע לגבי אותו אדם מהמרשם הפלילי המנוהל על ידי משטרת ישראל. העברת המידע לגוף החוק המוכר בשלב זה תתבצע כאמור לבקשתו, שלא באופן אוטומטי, ובהתאם לדין. יובהר כי המידע המועבר בשלב זה הוא מידע פלילי על אודות אדם, כלומר מידע על אודותיו מהמרשם הפלילי ומהמרשם המשטרתי כהגדרתם בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – חוק המידע הפלילי), ובהיקף שנקבע בסעיף 15 לאותו חוק. זאת, להבדיל מהשלב השני המתואר לעיל, שבו רק נבדק באמצעות המערכת הייעודית

"שימוש במאגר
במסגרת יישום
הסכם שיתוף
פעולה או מזכר
שיתוף פעולה

11טז11. (א) בסעיף זה –

ד ב ר י ה ס ב ר

על כן מוצע לתקן את סעיף 11טז(א) (1) לחוק החיפוש בגוף, כך שיובהר שתתאפשר השוואה כאמור בו גם במסגרת קיום ההסדרים. התיקון המוצע יאפשר לרשויות מדינת ישראל שנקבעו לעניין זה בהסדרים, ובכלל זה משטרת ישראל, לעשות שימוש במידע שיתקבל מגוף חוץ מוכר בארצות הברית, בדרך של השוואה בין נתוני טביעת אצבעות של אדם, שהועברו אליה מארצות הברית במסגרת ההסדרים, לבין נתונים כאמור המצויים במאגר.

סעיף 2 כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר, מוצע לעגן בחוק מנגנון לחילופי מידע בהתאם להסדרים. סעיף 11טז לחוק עניינו במסירת מידע מהמאגר למדינה אחרת או לגוף מחוץ לישראל המנוי בתוספת השנייה לחוק ושאושר לעניין זה בידי קצין משטרה בכיר. הסעיף קובע את התנאים למסירת המידע, סוג המידע שיועבר לידי גופים שונים, תכליות העברת המידע ואופן העברתו. על פי אותו סעיף, מסירת מידע מהמאגר בידי המשטרה לידי מדינה אחרת או לידי גוף מחוץ לישראל שמתקיים לגבי האמור לעיל, לצורך מילוי תפקידיו, תיעשה בין ביוזמת המשטרה ובין לפי בקשה מנומקת מאת המדינה או הגוף הנזכר לעיל. כמו כן נדרש שמסירת המידע כאמור תיעשה לצורך התכליות המוגדרות בסעיף 11טז לחוק.

תכליות ההסדרים המפורטות לעיל, השימוש שנקבע שייעשה במידע שיועבר על פיהם, והתנאים להעברת המידע מכוחם, אינם עולים בקנה אחד עם המנגנון הקבוע בסעיף 11טז לחוק, על כן מוצע להוסיף לחוק את סעיף 11טז בנוסחו המוצע, ולעגן בו מנגנון ייעודי ליישום ההסדרים, שיאפשר השוואה לנתוני הזיהוי המצויים במאגר ומסירת מידע מן המאגר בהתאם לאמור בהסדרים ולתכליותיהם.

בתמצית, המנגנון המוצע מאפשר עריכת השוואה, באמצעות מערכת ממוחשבת המיועדת לכך, לנתוני מאגר טביעות האצבע המשטרתי (נתוני טביעות אצבעות), ומסמך את משטרת ישראל לבצע פעולות המהוות מסירת מידע מן המאגר לידי גוף ממשלתי בארצות הברית (גוף חוץ מוכר). לעניין זה יובהר כי גם העברת תוצאה חיובית או שלילית לשאלתה באמצעות המערכת האוטומטית ומסירת פרטי הזיהוי של מי שהועברה לגבי נתון זיהוי המשויך אליו תוצאה כאמור נחשבות לצורך ההסדר המוצע לפעולות המהוות מסירת מידע מן המאגר, בשל נסיבות העברת המידע. זאת לצד מסירת נתוני טביעת אצבעות מן המאגר של מי שהועברה לגבי נתון כאמור המשויך אליו תוצאה חיובית כאמור, במסגרת הסכם ה-PCSC. כמו כן, העברת מידע מן המאגר לפי הסעיף המוצע תותנה בכך שבהסדרים קבועים תנאים לעניין תכלית השימוש במידע, והעברתו לאחזקת הכול כמפורט להלן.

בהתאם להסדרים, וכן לערוך תיקון נקודתי בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – חוק המידע הפלילי), בהוראה שעניינה מסירת מידע מהמרשם הפלילי כהגדרתו באותו חוק (להלן – המרשם הפלילי) למדינה זרה או לגוף מחוץ לישראל.

ההסדר המוצע בהצעת חוק זו מנוסח באופן ממוקד, כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בפרטיותם של אזרחי ישראל, תוך קביעה מפורשת כי החריגה מהמגבלות הקבועות כיום בחוק, תתאפשר לצורך יישום ההסדרים, בלבד, הכול כמפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 11טז(א) (1) לחוק מאפשר למשטרת ישראל לערוך השוואה חדר-פעמית בין נתוני זיהוי שהתקבלו מגוף משטרתי או מגוף מקביל לו מחוץ למדינת ישראל – נתונים שהיא אינה רשאית לכלול במאגר – לבין נתוני הזיהוי שבמאגר, ובכלל שהנתונים התקבלו למטרות האמורות בסעיף 11טז(א) לחוק, וההשוואה נערכת לשם מטרות אלה. המטרות המפורטות בסעיף 11טז(א) לחוק כוללות שימוש במידע שבמאגר לצורך חקירת עבירה, לרבות חקירה לצורכי חילוט רכוש, ולצורך הליך פלילי; לצורך מניעת ביצוע עבירות או סיכולן; לצורך אימות או בירור זהותם של אדם או של גופה, שזהותם אינה ידועה או מוטלת בספק, ולצורך איתור נעדרים או שבוים; וכן לצורך מחקר בקשר למטרות האמורות.

מטרת הסכם ה-PCSC היא הגברת שיתוף הפעולה בין הצדדים במאבק במניעה של [ND1] פשיעה חמורה, לרבות טרור, ובמאבק בה. עוד נקבע בהסכם כי הליכי השאלתה שנקבעו בו יישמשו רק למניעה, גילוי וחקירה של פשיעה חמורה, לרבות טרור, ורק אם נסיבות מסוימות המתייחסות לאדם מסוים מעוררות צורך מבוסס מבחינה משפטית לברר אצל הצד השני להסכם אם אותו אדם עשוי לבצע או ביצע עבירה של פשיעה חמורה, לרבות טרור.

מטרת מזכר ה-EBSA היא להסדיר את המדיניות וההתליכים שהצדדים המשתתפים במזכר מתכוונים לפעול לפיהם בעת חילופי מידע המקושר לנתונים ביומטריים, לרבות מידע כאמור שלפיו האדם שהנתונים משויכים אליו קשור לפשיעה חמורה, לרבות טרור, או לפשעים שבשל ביצועם האדם הופך למסורב כניסה או בריגורש מהמדינה, כגון פשעים חמורים, לרבות טרור וסיכונים אחרים הנוגעים לביטחון הציבור.

בהתאם להסדרים, ייתכן שימוש במידע המועבר במסגרת יישומם אף לצורך הליכים שאינם פליליים, כגון הליכים הנוגעים לכניסה למדינה או לקבלת זכויות שונות בקשר להגירה, או לצורך הליך מינהלי הנלווה להליך פלילי (כגון מניעת כניסה או הרחקה מהמדינה).

"ההסכם", או "הסכם שיתוף פעולה" – הסכם בין ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה על הגברת שיתוף הפעולה במניעה של פשיעה חמורה, לרבות טרור, ובמאבק בה (Agreement Between the Government of the State of Israel and the Government of the United States of America On Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime and Terrorism), אשר נחתם בתל אביב ביום ח' בתמוז התשפ"ב (7 ביולי 2022), וכולל בין השאר הוראות לעניין העברת פרטי זיהוי של אדם או נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות של אדם, לרבות כל מסמך רשמי הנלווה להסכם וכולל הוראות כאמור, אשר משקף את הסכמת הצדדים להסכם לגבי יישומו, ואשר נחתם בידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלת ישראל ובממשלת ארצות הברית או שנמסר בידי גורם מוסמך של אחד הצדדים כאמור לגורם מוסמך של הצד האחר;

"המזכר" או "מזכר שיתוף פעולה" – מזכר בדבר שיתוף פעולה בין המשרד לביטחון המולדת של ארצות הברית של אמריקה לבין המשרד לביטחון הפנים של מדינת ישראל להגברת שיתוף הפעולה בנושא ביטחון הגבולות באמצעות חילופי מידע (Memorandum of Cooperation between the Department of Homeland Security of the United States of America and the Ministry of Public Security of the State of Israel on Enhancing Border Security Cooperation Through the Exchange of Information), אשר נחתם בתל אביב ביום כ"ט באדר א' התשפ"ב (2 במרס 2022), וכולל בין השאר הוראות לעניין העברת פרטי זיהוי של אדם, לרבות כל מסמך רשמי הנלווה למזכר וכולל הוראות כאמור, אשר משקף את הסכמת הצדדים למזכר לגבי יישומו, ואשר נחתם בידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלת ישראל ובממשלת ארצות הברית או שנמסר בידי גורם מוסמך של אחד הצדדים כאמור לגורם מוסמך של הצד האחר.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (א)

בידי גורם מוסמך של אחד הצדדים לגורם מוסמך של הצד האחר, הסכם ה-PCSC צפוי להתפרסם באופן רשמי בכתבי אמנה, ואילו מזכר ה-EBSA לא יתפרסם בכתבי אמנה מאחר שהוא מסמך שאינו במעמד של הסכם או אמנה מחייבים במישור הבין-לאומי. כדי להנגיש את ההסדרים לציבור, הם יעמדו לעיון הציבור באתר המשרד לביטחון לאומי. יצוין כי בניגוד להסכם ה-PCSC, שקיים נוסח רשמי שלו בעברית, לא קיים נוסח רשמי בעברית של מזכר ה-EBSA.

מוצע להגדיר את ההסדרים – הסכם ה-PCSC ומזכר ה-EBSA, באופן שיתחום את תחולת ההסדר המוצע בסעיף לפעולות שייעשו במסגרת ההסדרים המסוימים האלה, בלבד. בתוך כך, מוצע להבהיר כי ההסדרים כוללים כל מסמך רשמי המשקף את הסכמת הצדדים להסדרים, לגבי יישומו, ואשר נחתם בידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלת ישראל ובממשלת ארצות הברית, או שנמסר

(ב) נחתם הסכם שיתוף פעולה או מזכר שיתוף פעולה, יחולו הוראות סעיף זה מהמועד שבו נכנס ההסכם לתוקף או החלה תקופת יישום המזכר, וכל עוד ההסכם בתוקף או נמשכת תקופת יישום המזכר; השר לביטחון לאומי יודיע, בהודעה ברשומות, על המועד שבו נכנס ההסכם לתוקף או החלה תקופת יישום המזכר.

(ג) על אף האמור בסעיף וויד, רשאית משטרת ישראל לאפשר לגוף מחוץ לישראל שהוכר לעניין זה מכוח ההסכם או המזכר (בסעיף זה – גוף חוץ מוכר), להזין אל מערכת ממוחשבת המיועדת לכך (בסעיף זה – מערכת ייעודית), בהתאם לאמור בהסכם או במזכר, נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות, המצויים בידי אותו גוף, לשם השוואתם לנתוני זיהוי כאמור הכלולים במאגר, בהתאם להוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שבהתאם לאמור בהסכם או במזכר, הזנת נתונים לשם השוואה כאמור (בסעיף זה – שאילתה) תבוצע לשם הפקת מידע הנדרש בעבור גוף מסוג הגופים הזכאים לקבלו על פי ההסכם או המזכר (בסעיף זה – גוף זכאי), לצורך אחת מהמטרות שלהלן, לפי העניין:

(1) לעניין מידע הנדרש בעבור גוף מסוג הגופים הזכאים לקבלו על פי ההסכם – לצורך מניעה, גילוי או חקירה של פשיעה חמורה לרבות טרור, ובלבד שהמידע נדרש לשם בירור חשד, ביחס לאדם מסוים, לביצוע עבירה המנויה בהסכם;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ב)

כאמור, תחילת יישום ההסדר המוצע בסעיף זה, כלומר, הסמכות לאפשר את הזנת השאילתות, והסמכות לבצע את הפעולות השונות המוסדרות בסעיף זה שעניינן שימוש במידע מן המאגר והעברת מידע כאמור, תלויה בכניסה לתוקף של ההסכם או בכך שהתחילה תקופת יישום המזכר. כדי לתת ודאות לגבי המועד שבו מתקיים התנאי, מוצע להסמיך את השר לביטחון לאומי להודיע, בהודעה שתפורסם ברשומות, על המועד שבו נכנס ההסכם לתוקף או החלה תקופת יישום המזכר.

לסעיף קטן (ג)

בסעיף קטן זה מוצע לעגן מנגנון של הזנת שאילתה. במסגרת זאת, מוצע להסמיך את משטרת ישראל לאפשר לגוף חוץ מוכר, להזין במערכת הייעודית נתוני טביעת אצבעות של אדם, המצויים בידי אותו גוף, לשם השוואתם לנתוני טביעת אצבעות הכלולים במאגר (שאילתה). על פי המוצע, הסמכות לאפשר הזנת שאילתה כאמור תהיה נתונה למשטרה רק אם ההסדרים מגבילים את ההזנה לכזו שנדרשת לשם הפקת מידע בעבור גוף חוץ מוכר או גופים מסוימים המוגדרים בהם (גופים שזכאים לקבל את המידע לפי ההסדרים) (להלן – גוף זכאי), ולטובת תכלית מוגדרת המתקיימת ביחס לאדם המסוים שבנוגע לנתוניו מתבצעת השאילתה, כמפורט בפסקאות (1) ו־(2) של סעיף קטן זה.

מוצע לקבוע, כי ההסדר המוצע בסעיף זה יחול מהמועד שבו ייכנס ההסכם לתוקף או תתחיל תקופת יישום המזכר, וכל עוד ההסכם בתוקף או נמשכת תקופת יישום המזכר.

כך למעשה, תיקון החקיקה המוצע בהצעת חוק זו ייכנס לתוקף באופן מיידי, אך האפשרות ליישם את מנגנון חילופי המידע הקבוע בו מותנית בכך שההסכם נכנס לתוקף או החלה תקופת יישום המזכר. כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר, יחל יישומו של מזכר ה־EBSA או ייכנס הסכם ה־PCSC לתוקף, רק לאחר שכל צד יודיע כי הושלמו הצעדים הפנימיים הנדרשים לשם כך, כולל השלמת כלל תיקוני החקיקה הנדרשים. זאת, לרבות עדכון מצד ארצות הברית לישראל על כך שהיא השלימה את קיום כל הדרישות שעליה לעמוד בהן כדי להצטרף לתוכנית הפטור מאשרות לארצות הברית. עוד יצוין כי לשם יישום ההסדרים, תידרש הקמת המערכת הממוחשבת (המערכת הייעודית) אשר תשמש להזנת השאילתות ועריכת ההשוואות ובדיקת התנאים במסגרתן, וכן למסירת תוצאות השאילתות לגופי החוץ המוכרים.

(2) לעניין מידע הנדרש בעבור גוף מסוג הגופים הזכאים לקבלו על פי המזכר – לצורך כל אחת מאלה:

(א) מניעה, גילוי או חקירה של פשיעה חמורה לרבות טרור, ובלבד שהמידע נדרש לשם בירור חשד ביחס לאדם מסוים;

(ב) מניעה, גילוי או חקירה של מעשה המהווה עבירה שבשלה אדם אינו זכאי להיכנס למדינה או להגר אליה או מועמד להרחקה מהמדינה, לפי חוקי ארצות הברית;

(ג) הקלה על הליך הבירור לגבי אדם המבקש להיכנס לארצות הברית או לקבל זכויות בקשר להגירה, כמפורט במזכר.

(ד) הוזהר נתון זיהוי למערכת הייעודית, יחולו הוראות אלה:

(1) תבוצע, באופן אוטומטי, השוואה חדר-פעמית בין הנתון שהוזן כאמור לבין נתוני זיהוי שהופקו מטיבעת אצבעות, המצויים במאגר;

(2) אם נמצאה התאמה בין נתון זיהוי שהוזן למערכת הייעודית לנתון זיהוי כאמור בפסקה (1) המצוי במאגר – ייבדק, באופן אוטומטי, קיומו של אחד מאלה, בעניינו של אדם שנמצאה התאמה כאמור לנתון הזיהוי המשוך אליו, המצוי במאגר:

ד ב ר י ה ס ב ר

גוף החוץ המוכר על פי מזכר ה-EBSA, הוא המשרד לביטחון המולדת של ארצות הברית (Department of Home Land Security – DHS), והגופים הזכאים שאליהם יהיה אפשר להעביר את המידע לפי ההסדר המוצע הם הגופים הנזכרים לעיל בגופים הזכאים לפי הסכם ה-PCSC וכן רשות ביקורת גבולות, אשרות או הגירה, רשות כלילא או רשות להגנה על עדים.

כאמור, מתן אפשרות להזין שאילתה במערכת (שבעקבותיה תבוצע השוואה אוטומטית כפי שיפורט להלן), אינו עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף ו'יד לחוק, שלפיהן, בין השאר, מי שרשאית לערוך את ההשוואה היא משטרת ישראל, ושקובע תנאים נוספים לעריכת השוואה, מוצע להבהיר זאת במפורש בנוסח ההוראה.

לסעיף קטן (ד)

מוצע לקבוע כי לאחר שהוזן נתון זיהוי (קרי נתון טביעת אצבעות) למערכת הייעודית, תתבצע באופן אוטומטי השוואה חדר-פעמית באמצעות המערכת הייעודית, בין הנתון שהוזן לבין נתוני זיהוי מסוג זה המצויים במאגר. ההשוואה תיעשה מול חלק מסוים ממאגר טביעות האצבע המשרתי – החלק שכולל נתוני טביעות אצבעות שניטלו מחשודים, נאשמים ומורשעים, לפי סימן ב' בפרק ג' לחוק. כך השוואת נתוני הזיהוי תיעשה רק מול אותו חלק במאגר ולא, למשל, מול החלק במאגר הכולל

הנסיבות שבהן ייערכו שאילתות מכוח מזכר ה-EBSA הן, למשל, בעת כניסת אדם לארצות הברית, בעת בחינת בקשה לזכויות בקשר להגירה, כגון אשרת סטודנט או גרין קארד, וכן בעת בחינת בקשה להתקבל למשרה רגישה מבחינת ביטחון לאומי (ורק בהסכמת המועמד למשרה), או בעת בחינת בקשה למעמד פליט, בקשה למקלט מדיני או בקשה להגנה אחרת מכוח הדין הבין-לאומי.

יובהר כי על פי ההסדרים גוף החוץ המוכר הוא הגוף שרשאי מבחינה טכנית להזין את השאילתה למערכת הייעודית ולקבל את תוצאות השאילתה או פרטי הזיהוי ישירות מהמערכת, כפי שיפורט להלן. עם זאת, מבחינה מהותית, המידע שיתקבל באמצעות המנגנון שמוצע לעגן בהצעת חוק זו עשוי לשמש גופים נוספים. כך, גוף החוץ המוכר יוכל להזין שאילתה שהמידע שיתקבל ממנה נדרש לא בעבורו אלא בעבור גוף אחר המוגדר כגוף זכאי, אשר יוכל לקבל את המידע כאמור באמצעותו.

גוף החוץ המוכר על פי הסכם ה-PCSC הוא הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (Federal Bureau of Investigations – FBI), והגופים הזכאים שאליהם יהיה אפשר להעביר את המידע לפי ההסדר המוצע הם: רשות או סוכנות אכיפה פדרלית, מדינתית, מקומית (כולל רשות שבטית) או טריטוריאלית; רשות פדרלית למאבק בטרור; או רשות תביעה פדרלית, מדינתית, מקומית, שבטית או טריטוריאלית.

(א) פרט רישום פלילי כהגדרתו בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019² (להלן – חוק המידע הפלילי), בנוגע לעבירות המנויות בהסכם או במזכר ובהתאם לתנאים שנקבעו בהם לגבי אותן עבירות, שטרם חלפה לגביו תקופת ההתיישנות לפי אותו חוק;

(ב) מידע על תיק תלוי ועומד כמשמעותו לפי חוק המידע הפלילי, שהוגש בו כתב אישום בנוגע לעבירות כאמור בפסקת משנה (א) ובהתאם לתנאים כאמור בה;

(3) נמצא לאחר השוואה כאמור בפסקה (1) כי קיימת התאמה בין נתון הזיהוי שהוון למערכת הייעודית לבין נתון זיהוי מאותו סוג המצוי במאגר, ונמצא בבדיקה כאמור בפסקה (2) כי קיים פרט רישום פלילי או מידע על תיק תלוי ועומד כאמור באותה פסקה (בסעיף זה – תוצאה חיובית לשאילתה), תועבר לגוף החוץ המוכר הודעה על כך שהתקבלה תוצאה חיובית לשאילתה;

(4) נמצא לאחר השוואה כאמור בפסקה (1) כי לא קיימת התאמה בין נתון הזיהוי שהוון למערכת הייעודית לבין נתון זיהוי מאותו סוג המצוי במאגר, או שנמצא כי קיימת התאמה כאמור, אך לא נמצא בבדיקה כאמור בפסקה (2) כי קיים פרט רישום פלילי או מידע על תיק תלוי ועומד כאמור באותה פסקה, תועבר לגוף החוץ המוכר הודעה על כך שלא התקבלה תוצאה חיובית לשאילתה.

(ה) ההודעה על תוצאת השאילתה כאמור בסעיף קטן (ד)(3) או (4) תועבר אל גוף החוץ המוכר באמצעות המערכת הייעודית, לרבות לשם העברתה לגוף הזכאי שהמידע הופק בעבורו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם לתנאים הקבועים בהסדרים. כך למשל ביחס לחלק מן העבירות ייבדק רק קיומו של פרט רישום פלילי, ובאחרות ייבדק קיומם של פרט רישום כאמור וגם מידע על תיק תלוי ועומד, הכול בהתאם לקבוע לגבי אותן עבירות בהסדרים. בנספחים להסדרים מפורטות עבירות מסוגים שונים כמו עבירות הלבנת הון, ריגול, נשק, טרור, עבירות הנוגעות להברחת מהגרים ועוד.

תוצאת השאילתה תתקבל, אם כן, על פי תוצאת ההשוואה לנתונים שבמאגר, בשילוב התנאים שמוצע לקבוע בפסקה (2) – קיומו של פרט רישום פלילי או קיומו של תיק תלוי ועומד כמפורט באותה פסקה.

לסעיף קטן (ה)

ההודעה על תוצאת השאילתה תועבר על פי המוצע אל גוף החוץ המוכר, שהזין את השאילתה, גם כן באמצעות

נתוני טביעות אצבעות של שוטרים. יובהר, כי עם הזנת נתון הזיהוי בדרך של שאילתה, במערכת הייעודית, תיערך ההשוואה אל מול נתוני המאגר באופן אוטומטי, בלא מעורבות של משטרת ישראל במהלך ביצועה.

מוצע לקבוע כי אם נמצאה התאמה בהשוואה כמתואר, תבדוק המערכת הייעודית, באופן אוטומטי, אם קיים לגבי האדם שנמצאה התאמה לנתוני הזיהוי המשויכים אליו במאגר, אחד מאלה: פרט רישום פלילי, כהגדרתו בחוק המידע הפלילי, בנוגע לעבירות המנויות בהסכם או במזכר, שטרם חלפה לגביו תקופת ההתיישנות, או מידע על תיק תלוי ועומד, שהוגש בו כתב אישום בעבירות כאמור. כאמור, הבדיקה תיערך רק בנוגע לפרט רישום או תיק תלוי ועומד כאמור בעבירות המנויות בהסכם או המוכר, המפורטות בנספחים להסדרים, ותיערך

² ס"ח התשע"ט, עמ' 301.

(ו) משטרת ישראל רשאית להעביר פרטי זיהוי של אדם, שהתקבלה לגבי נתון זיהוי המשווין אליו תוצאה חיובית לשאלתה, לידי גוף חוץ מוכר, לרבות לשם העברתו לגוף הזכאי שהמידע הופק בעבורו, בהתאם להוראות אלה:

(1) העברת פרטי זיהוי לפי סעיף קטן זה, במסגרת יישום ההסכם, תיעשה לבקשת גוף החוץ המוכר;

(2) העברת פרטי זיהוי לפי סעיף קטן זה, במסגרת יישום המזכר, תיעשה בלא צורך בבקשה מאת גוף החוץ המוכר.

(ז) התקבלה לגבי נתון זיהוי המשווין לאדם תוצאה חיובית לשאלתה, רשאית משטרת ישראל, במסגרת יישום ההסכם, אם ניתן לכך אישור מאת קצין משטרה בכיר, להעביר לידי גוף חוץ מוכר המעוניין בכך נתוני זיהוי שהופקו מטביעת אצבעות של אותו אדם, מתוך המאגר, לשם אימות ההתאמה שנמצאה בהשוואה כאמור בסעיף קטן (ד)(1), והכול למטרה האמורה בסעיף קטן (ג)(1), ובלבד שבהתאם להסכם, אם יימצא כי לא קיימת התאמה בינם לבין נתוני זיהוי מסוג טביעת אצבעות המצויים בידו, ימחק גוף החוץ המוכר את הנתונים שהועברו כאמור.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף קטן (ז)

מוצע לקבוע כי אם התקבלה לגבי אדם, כלומר – לגבי נתון זיהוי המשווין לאדם, תוצאה חיובית לשאלתה, תהיה רשאית משטרת ישראל, במסגרת יישום הסכם ה-PCSC, להעביר לידי גוף חוץ מוכר, מידע מסוג נתוני טביעת אצבעות של אותו אדם, מתוך המאגר, לצורך אימות ההתאמה שנמצאה בין נתוני זיהוי שנמסרו בשאלתה לנתוני זיהוי המצויים במאגר, וזאת אם המידע נדרש לצורך חקירה, מניעה או סיכול של עבירה מסוג פשיעה חמורה המוגדרת בהסכם.

העברת נתוני זיהוי כאמור תתאפשר אך ורק במסגרת יישום הסכם ה-PCSC, אשר נחתם לשם מאבק בפשיעה חמורה לרבות טרור ומניעתה, בהתאם להוראותיו והתכליות שבבסיסו. יודגש שעל פי המוצע, תהיה משטרת ישראל מוסמכת להעביר את נתוני זיהוי האמורים מהמאגר לגוף החוץ המוכר, בלבד.

הליך השאלתה, וקבלת תוצאה חיובית לשאלתה במסגרתו, מהווים אם כן שלב מקדמי הכרחי להעברת נתוני זיהוי מסוג טביעת אצבעות של אדם אל גוף החוץ המוכר, כמוצע בסעיף קטן זה. ויובהר כי על פי הסכם ה-PCSC, הליך השאלתה – שעריכתו מוסדרת בסעיף קטן (ג) בנוסחו המוצע – יישמש רק לשם מניעה, גילוי וחקירה של פשיעה חמורה, לרבות טרור, ורק אם נדרש לברר חשד לביצוע עבירה המנויה בהסכם ביחס לאדם מסוים. מכאן, שהעברת נתוני זיהוי בהמשך לשאלתה כאמור בסעיף קטן זה תוכל להיעשות רק בעניינו של מי שנסיבות מסוימות

המערכת הייעודית, כמענה אוטומטי שנותן חייווי על תוצאה חיובית או תוצאה שלילית לשאלתה. זאת, גם אם הגוף האמור הזין את השאלתה בעבור גוף זכאי, שהמידע מהמאגר נדרש בעבורו. הן השאלתה והן המענה המתקבל בדבר תוצאת השאלתה, ייערכו בלא פרטים מזהים של האדם שבעניינו, כלומר – בעניין נתון זיהוי המשווין אליו, היא נערכה.

לסעיף קטן (ז)

כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר, מוצע להסמיך את משטרת ישראל להעביר לגוף חוץ מוכר שביקש זאת פרטי זיהוי של אדם שהתקבלה לגבי נתון טביעת האצבעות המשווין אליו תוצאה חיובית לשאלתה.

המאגר כולל נתוני טביעת אצבעות המקושרים למספר תעודת הזהות של האדם שאליו משויכים הנתונים. באמצעות הזנת מספר תעודת הזהות במערכות מידע שונות, מתקבלים פרטי זיהוי של האדם, והם יועברו על פי המוצע לידי הגוף החוץ מדינת המוכר.

על פי המוצע, העברת פרטי זיהוי במסגרת ההסכם, תיעשה לבקשת גוף החוץ המוכר ולא באופן אוטומטי.

העברת פרטי זיהוי במסגרת המזכר, תיעשה בלא צורך בבקשה נוספת מצד גוף החוץ המוכר, אך הם לא יועברו בהכרח יחד עם מתן התשובה החיובית לשאלתה. פרטי זיהוי שיועברו על פי המזכר בנוסחו היום יכללו שם מלא, מגדר ותאריך לידה של האדם שאליו משויכים נתוני זיהוי שלגביהם נמצאה ההתאמה.

(ח) הסמכות להעביר מידע לפי סעיף זה תהיה נתונה למשטרת ישראל בכפוף לכך שעל פי ההסכם או המזכר, העברת מידע מן המאגר לגוף חוץ מוכר, לרבות לשם העברתו לגוף הזכאי שהמידע הופק בעבורו, תותנה בקיום תנאים אלה:

(1) גוף חוץ מוכר, ואם המידע הועבר אליו לשם העברתו לגוף זכאי – הגוף הזכאי (בסעיף קטן זה – מקבל המידע), לא יעשה שימוש במידע אלא למטרה שלשמה הועבר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בכיר שימוש אחר;

(2) לעניין מידע, למעט נתוני זיהוי, המועבר לפי ההסכם –

(א) מקבל המידע יהיה רשאי להעביר את המידע לגוף זכאי אחר, ובלבד שהודיע על כוונתו להעביר את המידע כאמור לקצין משטרה בכיר 72 שעות לפני ההעברה, וקצין המשטרה הבכיר לא התנגד לכך;

(ב) מקבל המידע יהיה רשאי להעביר את המידע לגוף שאינו גוף זכאי אם ניתן לכך אישור מאת קצין משטרה בכיר ובהתאם להוראות סעיף 211טז(א) עד (ג);

ד ב ר י ה ס ב ר

לישראל. תנאים אלה נועדו להבטיח ככל הניתן הגנה על פרטיותו של מי שנתוני הזיהוי שלו מצויים במאגר מאחר שהקבוע בהסדרים אינו עולה בקנה אחד עם התנאים הקבועים בסעיף 211טז(ב) לחוק, מוצע לקבוע הסדר מקביל מותאם לעניין העברות מידע לפי ההסדר המוצע בסעיף זה.

על פי המוצע, הסמכות להעביר מידע מן המאגר לפי סעיף 211טז המוצע, לגוף חוץ מוכר, וממנו, במקרים המתאימים, לגוף זכאי, תותנה בקביעתם בהסדרים של תנאים כמפורט בסעיף קטן (ח) כנוסחו המוצע, שעניינם תכלית השימוש במידע והעברתו לאחר (העברה משנית). התנאים מבוססים במהותם על התנאים הקבועים היום בסעיף 211טז(ב) לחוק ביחס להעברת מידע לגוף במדינה אחרת או לגוף מחוץ לישראל, בשינויים הנדרשים לשם התאמתם לקבוע בהסדרים. לפי אותם תנאים נזכרים, העברה משנית של המידע לגוף שאינו גוף זכאי תהיה כפופה לקבוע בסעיף 211טז(א) עד (ג) לחוק. לעניין מידע המועבר לפי ההסכם, מוצע כי תנאים אלה, כפי שנקבעו בסעיף קטן (ח) יידרשו לעניין העברת פרטי זיהוי, ואילו לעניין העברת נתוני זיהוי לפי ההסכם יחולו הוראות סעיף 211טז(א) עד (ד) לחוק. ויוזכר כי גוף זכאי המעוניין במידע יוכל לבקש מגוף חוץ מוכר לפנות בשמו בשאלתה (ראו סעיף קטן (ג) כנוסחו המוצע).

הנוגעות אליו, יצרו צורך מבוסס מבחינה משפטית בעריכת השאלתה המקורית, כדי לברר אם אותו אדם ביצע או עשוי לבצע פשיעה חמורה, לרבות טרור.

עוד מוצע לקבוע כי העברת נתוני זיהוי כאמור בסעיף קטן (ז) כנוסחו המוצע תהיה כפופה לבחינה ואישור של קצין משטרה בכיר, כלומר קצין בדרגת סגן ניצב ומעלה, שיבחן במסגרת שיקול דעתו, בין השאר, אם יש בהעברה כדי לפגוע באינטרס של מדינת ישראל, ואם התכלית שלשמה הוזנה השאלתה במקרה הנדון תואמת את הוראות ההסכם. מכאן שעל פי המוצע, העברת המידע לפי סעיף קטן זה לא תהיה אוטומטית.

לבסוף, מוצע לקבוע כי העברת נתוני זיהוי מן המאגר לפי סעיף קטן זה, תותנה בכך שעל פי ההסכם, אם ימצא גוף החוץ המוכר, לאחר שהועברו אליו הנתונים, כי לא קיימת התאמה בינם לבין נתוני טביעת אצבעות של אדם, המצויים בידו, הוא ימחק את הנתונים שהועברו כאמור.

לסעיף קטן (ח)

לפי סעיף קטן (ב) של סעיף 211טז לחוק, העברת מידע לפי סעיף קטן (א) של אותו סעיף תותנה בידי משטרת ישראל בקיומם של תנאים הנוגעים לשימוש, אגירה והעברת מידע מן המאגר לגוף במדינה אחרת או לגוף מחוץ

(ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), נדרשה העברת המידע כאמור לפי סעיף זה, בקשר לטורו, לגוף ממשלתי בעל סמכויות למניעת טרור, לפי חוקי ארצות הברית, יהיה מקבל המידע רשאי להעביר את המידע, ובלבד שיידע את קצין המשטרה הבכיר בדבר זהות הגוף האמור ותכלית העברת המידע;

(3) לעניין מידע המועבר לפי המזכר – מקבל המידע לא יעבירו לגוף שאינו גוף זכאי אלא אם כן ניתן לכך אישור מאת קצין משטרה בכיר ובהתאם להוראות סעיף 211(א) עד (ג).

(ט) על מידע המועבר לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיף 211(ה).

(י) משטרת ישראל רשאית, לשם יישום ההסכם, לשמור נתון זיהוי שהתקבלה לגבי תוצאה חיובית לשאילתה, לתקופה שלא תעלה על שבע שנים; השימוש בנתוני הזיהוי השמורים כאמור ייעשה לצורך יישום ההסכם בלבד, ויחולו לעניין שמירתם ואבטחתם ההוראות לפי סעיף 15(ב)(5), בשינויים המחויבים; הגישה לנתונים האמורים תותר רק לשוטרים מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל שראש המחלקה האמורה הסמיכם לכך.

בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) מספר השאילתות שהזין גוף חוץ מוכר למערכת הייעודית בהתאם לאמור בהסכם שיתוף הפעולה, לפי סעיף 211(ג), ומספר השאילתות כאמור שהועברה לגביהן הודעה על תוצאה חיובית לגוף החוץ המוכר לפי סעיף 211(ד)(3), וכן מספר השאילתות שהוזנו כאמור בהתאם לאמור במזכר שיתוף הפעולה ומספר השאילתות כאמור שהועברה לגביהן הודעה על תוצאה חיובית כאמור; לעניין זה, "הסכם שיתוף פעולה" ו"מזכר שיתוף פעולה" – כהגדרתם בסעיף 211(א).

ד ב ר י ה ס ב ר

הנתונים בידי משטרת ישראל נועדה, בין השאר, לצורך התגוננות מפני תביעות עתידיות, הנוגעות לתוצאות ההשוואה שנערכה מול נתוני המאגר, ומסקנותיה. על פי המוצע, רק לשוטרים מהמחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל שראש המחלקה האמורה הסמיכם לכך, תהיה גישה לנתונים שנשמרו כאמור.

סעיף 3 סעיף 14 לחוק מטיל על השר לביטחון לאומי חובה לדווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, על נתונים שונים הנוגעים ליישום החוק. מוצע שהשר ידווח כאמור גם על נתונים מספריים בעניין שאילתות שהוזנו מכוח ההסדר המוצע בהצעת חוק זו. על פי ההסדרים, הזנת השאילתות למערכת הייעודית תוגבל ל-1,000 שאילתות בשנה במסגרת ההסכם, ול-1,000 שאילתות נוספות בשנה במסגרת המזכר (בכפוף למנגנונים שבמסגרתם יוכלו הצדדים לערוך אחת

לסעיף קטן (ט)

מוצע להחיל על מידע המועבר לפי סעיף זה את הוראות סעיף 211(ה) לחוק, שלפיו לעניין הוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, דין מידע המועבר לפי סעיף זה כדין מידע המועבר לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998. זאת, כדי לקבוע דין אחיד בעניין זה להוראות סעיף 211, הוא הסעיף הנוגע למסירת מידע מהמאגר למדינה אחרת או לגוף מחוץ לישראל.

לסעיף קטן (י)

מוצע להסמיך את משטרת ישראל, לצורך יישום ההסכם, לשמור נתון זיהוי שהתקבלה לגבי תוצאה חיובית לשאילתה, לתקופה שלא תעלה על שבע שנים, זאת בתנאי שהשימוש בנתונים שנשמרו כאמור ייעשה אך ורק לצורך יישום ההסכם, ולא יהיה ניתן, למשל, להשוות מול נתונים אלה נתוני זיהוי חרשים המתקבלים מזירות עבירה. שמירת

בחוק המידע הפלילי ותקנת השבבים, התשע"ט-2019³, בסעיף 15, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"ו) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (ה), על העברת מידע פלילי לפי הסכם או מזכר כאמור בסעיף 11טז לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 (בסעיף קטן זה – חוק החיפוש בגוף), בעניינו של אדם שהתקיימו לגבי נתון הזיהוי המשוך אליו התנאים כאמור בסעיף קטן (ד)(3) של הסעיף האמור, יחולו הוראות סעיף קטן (ח) של אותו סעיף; לעניין זה, "נתון זיהוי" – נתון כאמור בפסקה (1) להגדרה "נתוני זיהוי" לעניין זיהוי אדם, שבסעיף 1 לחוק החיפוש בגוף."

דברי הסבר

בהמשך לכך, קובע סעיף 15(ה) לחוק המידע הפלילי כי מסירת מידע לפי סעיף 15(ג) לאותו חוק תותנה בידי משטרת ישראל בהתקיימותם של שלושה תנאים, כמפורט להלן. ראשית, לעניין תכלית השימוש במידע – נדרש כי השימוש בו יהיה לשם מילוי תפקידיו של הגוף המקבל את המידע ורק למטרה של שמירה על שלום הציבור וביטחונו (אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה שימוש למטרה אחרת). שנית, קובע הסעיף כי המידע לא יועבר לגורם אחר בתוך המדינה המקבלת או הארגון המקבל אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה את העברתו כאמור לצד זאת, קובע הסעיף נסיבות שבהן ניתן להעביר את המידע בלא אישור כאמור, וזאת אם ההעברה נעשית לשם המשך הטיפול בחקירה, בהליך או בתיק שלשם נמסר המידע. שלישית, קובע הסעיף כי המידע לא יועבר למדינה אחרת או לארגון בין-לאומי אחר, אלא אם כן אישר קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה את העברתו לגוף מהגופים המפורטים באותו חוק (בסעיף קטן ג) של סעיף 15 האמור).

על פי המוצע, מסירת המידע הפלילי מכוח ההסדרים תיעשה בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 15(ג) לחוק המידע הפלילי ואולם, התנאים שיחולו על מידע פלילי שיועבר, כפי שנקבעו במסגרת ההסדרים, אינם עולים בקנה אחד עם המגבלות הקבועות בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף 15(ה) לחוק האמור. זאת, הן ביחס לתכלית השימוש במידע המועבר, והן ביחס להעברת המידע לגורם אחר בתוך המדינה המקבלת את המידע בהעברה הראשית.

לפיכך, מוצע להוסיף לסעיף 15 לחוק המידע הפלילי את סעיף קטן (ו) כנוסחו המוצע, ולסייג את תחולתן של פסקאות (1) ו-(2) של סעיף 15(ה) לחוק האמור, כך שלעניין מידע פלילי המועבר בהמשך להעברת המידע כאמור בסעיף 11טז המוצע, בעניינו של אדם שהתקבלה בעניין נתון טביעת אצבעות המשוך אליו תוצאה חיובית לשאלתה – יחולו הוראות סעיף קטן (ח) של סעיף 11טז המוצע, הקובע כיצד יש להתנות את העברת המידע מן המאגר בהסדרים.

לכמה שנים, בהסכמה, התאמות במכסות, במסגרת יישום ההסכם או המזכר. כדי להבטיח שנשמרת המגבלה בדבר מספר השאילתות המרבי שניתן להזין כאמור, ולפקח על השימוש בהסדר המעוגן בסעיף ועל תוצאות יישומו, מוצע לקבוע כי הדיווח שיימסר לוועדה האמורה יתייחס למספר השאילתות שהוזנו למערכת הייעודית על ידי גוף חוץ מוכר, ומספר השאילתות כאמור שהועברה לגביהן תוצאה חיובית לגוף החוץ המוכר, וכל אלה, בסיווג לפי ההסכם והמזכר.

סעיף 4 חוק המידע הפלילי, מסדיר את ניהול המרשם הפלילי בידי משטרת ישראל ואת מסירת המידע מן המרשם הפלילי לגורמים שונים, תוך קביעת תנאים ומגבלות רבות על מסירה כאמור. בהסדרה זו, בא החוק להגדיר את נקודת האיוון הראויה בין הצורך לקיים מאגר מידע פלילי, להביא בחשבון מידע הכלול בו בעת קבלת החלטות ולמסור לגורמים שונים לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים, לבין תקנת השבבים, שעניינה אינטרס השיקום, והצורך לאפשר לאנשים בעלי רישום פלילי לשוב למוטב ולהשתלב מחדש בחברה, בלי שכתם הרישום הפלילי ילווה אותם במשך כל חייהם.

חוק המידע הפלילי קובע באילו מקרים ותחת אילו מגבלות תתאפשר מסירת מידע פלילי מהמרשם הפלילי למדינה זרה או לגוף מחוץ לישראל. הנסיבות שבהן מאפשר החוק מסירת מידע פלילי מחוץ לישראל מוגדרות בצורה רחבה יחסית. זאת, מתוך כוונה לאפשר שיתוף פעולה בין-לאומי חיוני נדרש, מתוך הכרה בצורך במקרים רבים, בהעברת מידע למגוון רחב של גופים הפועלים מחוץ לישראל, לצד הצורך להבטיח, כי יישמר חסיונו של המידע, שהוא מידע רגיש, וכי העברתו תעמוד בתנאים כלליים המתחייבים מהעברה כאמור.

בסעיף 15(ג) לחוק המידע הפלילי, נקבע כי משטרת ישראל רשאית למסור מידע מהמרשם הפלילי לידי מדינה זרה או לידי גוף מחוץ לישראל, שהוא מסוג הגופים המנויים בסעיף, לשם מילוי תפקידיו, בין מיוזמתה ובין לפי בקשה מנומקת מאת המדינה או הגוף.

³ ס"ח התשע"ט, עמ' 301; התשפ"ב, עמ' 329.